

1500871-03.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... nos meios policiais pela prática de furto e que meses antes havia sido preso pela prática de furto de bateria de veículo, vinha fazendo vários furtos. Durante a abordagem, o réu não teve como negar, porque o conheciam e o tinham prendido antes, então ele informou que tinha acabado de furtar a bateria de um veículo Fiat Uno cinza, que ficava próximo da Delegacia de Polícia. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500871-03.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500871-03.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180039/2021 - DEL.POL.GARÇA, 18861481 - DEL.POL.GARÇA, 990/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2180039 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRÍCIO HENRIQUE LEITE DA SILVA RAFAEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

FABRÍCIO HENRIQUE LEITE DA SILVA RAFAEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 5 de julho de 2021, por volta das 2h21min, no endereço indicado na denúncia, durante o repouso noturno, teria subtraído, para si, uma bateria automotiva, da marca YOKOHAMA, que estava acoplada ao veículo Fiat/Uno, placas CRA2911, de Promissão/SP, cujo proprietário é S.J.

Narra a denúncia que, a vítima deixou seu veículo Fiat/Uno estacionado em frente a

sua residência e foi pernoitar. Segue que, aproveitando-se do período de repouso noturno, no qual há uma menor vigilância patrimonial, o réu abriu o capô do veículo acima citado e subtraiu a referida bateria, deixando o local na posse do dito objeto. No entanto, policiais militares realizavam patrulhamento próximo ao local dos fatos, momento em que viram o réu carregando uma bateria de veículo. Em razão de o réu já ser conhecido nos meios policiais e ter subtraído uma outra bateria de veículo na semana anterior, os policiais o abordaram, tendo ele confessado informalmente a prática do furto, indicando inclusive o local em que estava o automóvel. Para lá os policiais se dirigiram e encontraram o veículo Fiat/Uno com o capô aberto e sem a bateria. Os policiais entraram em contato com a vítima, que prontamente reconheceu a bateria de seu veículo.

Auto de apreensão e entrega à pág. 6, imagens da bateria e do veículo às págs. 22/25, laudo à pág. 28, auto de avaliação à pág. 77.

Certidão e folha de antecedentes às págs. 33/36.
Revogada a prisão em flagrante e concedida liberdade sob medidas cautelares (págs. 54/55 e 67/68).

Aos 9 de julho de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia e apresentou as razões pelas quais deixou de fazer proposta de acordo de não persecução penal (págs. 82/84).

A Polícia Militar comunicou descumprimento de medidas cautelares (págs. 88/93), o Ministério Público manifestou-se pelo restabelecimento da prisão cautelar e prisão preventiva (págs. 96 e 122).

Defensora dativa apresentou resposta escrita à acusação às págs. 107/110.

Mantido o recebimento da denúncia e dada oportunidade à Defesa para manifestação sobre descumprimento de medidas cautelares (págs. 123 e 134).

Determinada a instrução (págs. 139/140).

Denúncia recebida aos 4 de abril de 2022, em decisão que saneou o andamento processual (pág. 200).

Folha e certidão de antecedentes às págs. 207/212.

Com a citação do réu (pág. 221), a Defesa apresentou nova resposta escrita à acusação (págs. 225/228).

Mantido o recebimento da denúncia e determinada a instrução (págs. 235/236).

Inquirida testemunha e interrogado o réu, passou-se às alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e considerações acerca da dosimetria da pena, consignando que não há antecedentes aptos a influenciar na pena. Em sua vez, a Defesa postulou, em síntese, o reconhecimento da confissão (págs. 272/273).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelo auto de apreensão e entrega (pág. 6), imagens da bateria e do veículo (págs. 22/25), auto de avaliação (pág. 77) e prova oral.

Conforme descreveu a testemunha Lucio Cesar, policial militar, estavam em

patrulhamento pelo Bairro Labianópolis, por volta de 1h40, e, no cruzamento da Rua Faustina com a Rua Sete de Setembro, depararam-se com o réu levando uma bateria. O réu, já conhecido nos meios policiais pela prática de furto e que meses antes havia sido preso pela prática de furto de bateria de veículo, vinha fazendo vários furtos. Durante a abordagem, o réu não teve como negar, porque o conheciam e o tinham prendido antes, então ele informou que tinha acabado de furtar a bateria de um veículo Fiat Uno cinza, que ficava próximo da Delegacia de Polícia. Foram ao local juntamente com o réu e chamaram o proprietário, o qual confirmou que a bateria era do carro dele. O réu estava cometendo delitos de furto referentes a veículo desse tipo, em relação ao qual ele tinha facilidade para abrir o capô. A abordagem foi durante a madrugada, entre 1h40 e 2h. O réu estava carregando a bateria sozinho, a três quarteirões de onde o veículo estava estacionado. O réu foi preso e conduzido ao plantão de Marília. (págs. 272/273).

Interrogado, o réu disse que trabalhou por seis anos em uma conhecida empresa da cidade e que, após a falência dela e sua demissão, passou a usar drogas. Confessou a prática delitiva descrita na denúncia e disse que tinha feito uso de crack na ocasião dos fatos (págs. 272/273).

Como se nota, o réu confessou a prática delitiva descrita na denúncia (págs. 236/237). Aliás, a confissão está em consonância com o restante das provas coligidas.

De fato, a vítima foi ouvida apenas na Delegacia, uma vez que não foi intimada e o Ministério Público desistiu de sua oitiva em Juízo. Contudo, há se observar que no termo de declarações lavrado na Delegacia assim consta: “declarou que reside no local dos fatos e nesta noite deixou o seu veículo de modelo Fiat Uno, de placas CRA-2911- Promissão-SP, estacionado na Av Faustina em frente a sua residência, e foi pernoitar quando por volta das 02:00 hrs foi comunicado pelos Policiais Militares de que seu veículo estava com o capo aberto e que estavam com o autor do furto de uma bateria da marca Yokohama, que estava acoplada no referido veículo, que os policiais militares mostraram o objeto e o declarante reconheceu sem sombras de dúvida que era a bateria do seu veículo, que ele serrou os terminais da bateria para a subtração, que a vítima desconhece o autor da subtração. que calcula o valor do objeto em aproximadamente R\$ 350,00.” (pág. 5).

As declarações da vítima havidas no inquérito estão em compasso com o depoimento fidedigno da testemunha Lucio Cesar, policial militar que abordou o réu na posse do bem subtraído.

Com efeito, aludida testemunha asseverou que estava realizando patrulhamento pelo bairro durante a madrugada quando avistou o réu levando com ele uma bateria de veículo. Afirmou que realizou a abordagem do réu, o qual apontou como pessoa conhecida nos meios policiais por iguais práticas, e que o réu acabou por indicar o local da subtração, para onde se dirigiram e tiveram contato com a vítima, que reconheceu a bateria como sendo de sua propriedade. Ressalte-se que a bateria foi apreendida quando estava em poder do réu, logo após haver sido retirada do veículo da vítima, conforme se infere da prova oral, das imagens copiadas para os autos e do auto de apreensão.

Diante da apreensão do bem em poder do acusado, é da Defesa o ônus probatório acerca da comprometedora posse, do qual não se desincumbiu.

Não se cogitou de delito de bagatela, uma vez que o bem foi avaliado em R\$278,37 (pág. 77). O pequeno valor, como se sabe, não deve ser confundido com valor insignificante.

Ademais, o valor não é o único parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância. O Plenário do STF pacificou entendimento de que o princípio da

insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Especificamente quanto a contumácia, há se ponderar que, nada obstante a primariedade, o réu tem contra si registros contemporâneos por práticas semelhantes, como também enfatizou a testemunha, e o réu está preso atualmente por outro processo (págs. 207/212).

Nesse cenário, sob nenhum enfoque a se falar em delito de bagatela, tese invocada pela Defesa na resposta à acusação.

Percebe-se, assim, que o conjunto probatório imprime certeza da materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal do delito de furto noturno.

Cabe consignar que o delito ocorreu durante a madrugada, conforme documentação referente à prisão em flagrante e o depoimento do policial militar Lucio César, especificidade que atrai a causa de aumento de pena do § 1º do artigo 155 do Código Penal, haja vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Aliás, é nesse sentido a tese firmada no Tema Repetitivo 1144 - STJ:

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.
2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.
4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Resta assinalar que incide ao caso a regra do § 2º do artigo 155 do Código Penal, haja vista a primariedade do réu e o valor do bem (R\$ 278,37 - pág. 77), inferior ao salário mínimo da época do fato (R\$ 1.100,00).

No que toca à imputabilidade, note-se que não há nenhum indicativo de comprometimento das capacidades intelectual e volitiva do réu, não houve dúvida a esse respeito (CPP, artigo 149), não sendo suficiente a mera alegação desprovida de indício de dependência do agente e de sua incapacidade de entender e de autodeterminar-se para evitar a prática do crime. Nesse sentido:

Cabe destacar, desde logo que a prática de crime sob efeito da ingestão de “álcool” ou “substância de efeitos análogos” (isto é, substâncias entorpecentes), somente isentam o agente de pena, ou ensejam a redução da pena de um a dois terços, quando a embriaguez ou entorpecimento correspondentes são completos e derivam de caso fortuito ou força maior (é dizer, resultam de causa desvinculada da sua vontade), conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal, cc. art. 45 da Lei de Drogas. Tanto a embriaguez decorrente do álcool como o entorpecimento resultante do consumo/ingestão de substâncias análogas, voluntária ou culposamente, não excluem a responsabilidade penal. Vigora, no sistema penal vigente, o princípio “actio libera in causa”. Daí que, como amplamente assentado na doutrina e na jurisprudência brasileiras, a realização de exame de dependência toxicológica não constitui providência obrigatória, devendo ser determinada pelo juiz somente se presentes razões que determinem a aferição de eventual incapacidade (total ou parcial) do

agente do crime relacionada com a adição às drogas. (TJSP Apelação Criminal nº 0004116-98.2016.8.26.0063, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Otávio Rocha, j. 30.6.2021)

Presentes os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no patamar mínimo legal, de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Importante destacar que ações penais em andamento (autos 1500308-94.2021.8.26.0593 e 1501484-23.2021.8.26.0201 - págs. 207/212) não têm reflexo na pena a nenhum título, conforme enunciado da Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, a pena intermediária permanece em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que não há agravantes e a atenuante da confissão não pode levar a pena aquém do mínimo legal (STF Tema 158 e STJ Súmula 231). Na terceira fase, a pena é aumentada de 1/3 devido à majorante do § 1º do artigo 155 do Código Penal, totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. E, com vistas à regra do § 2º do artigo 155 do Código Penal, cuidando-se de furto com causa de aumento de pena, mostram-se adequadas substituição da pena de reclusão pela de detenção e redução de 1/2, resultando 8 (oito) meses de detenção e 6 (seis) dias-multa. Ausentes elementos informadores suficientes sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Aplico o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pela Juízo da Execução, nos termos dos artigos 44, IV e 46, do Código Penal, medida que se mostra adequada diante das peculiaridades do caso, notadamente o cometimento de delito com causa de aumento.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno FABRÍCIO HENRIQUE LEITE DA SILVA RAFAEL, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput c/c § 1º e § 2º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser atualizado, conforme artigo 49, § 1º e § 2º, Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pela Juízo da Execução, nos termos dos artigos 44, IV e 46, do Código Penal.

Ausentes os requisitos da segregação cautelar, o réu poderá interpor eventual recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento do quanto imposto, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, encaminhe-se cópia da sentença como determinado pelo artigo 399 das Normas de Serviço, arquivando-se os autos oportunamente após as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação (CPP, artigo 387, IV), uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários

advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.
Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intímem-se.

Garça, 7 de dezembro de 2022⁰.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA